

الأمر الجزائي كأحد بدائل الدعوى الجزائية (دراسة مقارنة)

الباحثة: هند حسن حميد البلوشي

إشراف أ.د: عبد العزيز الحسن

كلية القانون، جامعة عجمان

تاريخ الاستلام: 2025/1/17 تاريخ القبول: 2025/3/11

The Penal Order as one of the Alternatives to the Criminal Case (A comparative Study)

Researcher: Hend Hassan Humaid Alblooshi

Prof. Abdulaziz Alhassan

College of Law - Ajman University

الملخص

انتهجت التشريعات الجزائية المعاصرة فكرة تبسيط الإجراءات في القضايا البسيطة، واختصارها كنظام الأمر الجزائي، وهو نظام إجرائي خاص الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم، بهدف إنهاء إجراءاتها، ووضع الحد لانقضاء الدعوى الناشئة عنها بصورة مبسطة وميسرة، لا تراعي فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية، وقد سائر هذا الاتجاه الحديث المشرع الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة محدداً ماهيته، ونطاق تطبيقه، والسلطة المختصة بإصداره في مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والتي تحرص على سرعة الفصل والتخفيف على القضاء، وتهدف الدراسة الى التعريف بمفهوم الأمر الجزائي، وماهي طبيعتها القانونية، ونطاق تطبيقها، والسلطة المختصة بإصداره من خلال دراسة مقارنة بين التشريعات الاماراتية والتشريعات المقارنة، ودراسة أثر نظام الأمر الجزائي على أطراف الدعوى، والدعوى الجزائية، والدعوى المدنية. كلمات البحث: الأمر الجزائي، بدائل الدعوى الجزائية، الدعاوي الجزائية.

Abstract

Contemporary criminal legislation has adopted the thought of simplifying procedures in simple cases and abbreviating them as the penal order system, which is a special procedural system aimed at confronting a specific type of crime, with the aim of ending its procedures, and putting an end to the expiration of the case arising from it in a simplified and easy manner, in which it does not take into account the rules established for the consideration of ordinary trials, and this modern trend has been in line with the federal legislator of the United Arab Emirates, specifying what it is, the scope of its application, and the competent authority to issue in Federal Decree Law No. 38 of 2022 issuing the Code of Criminal Procedure Which is keen on the speed of separation and mitigation of the judiciary, and the study aims to introduce the concept of the penal order, what is its legal nature, the scope of its application, and the competent authority to issue it through a comparative study between UAE legislation and comparative legislation and study the impact of the penal order system on the parties to the lawsuit, the criminal case and the civil lawsuit.

Keywords: criminal order, alternatives to criminal case, criminal cases.

المقدمة

إنَّ الرغبة في تيسير الإجراءات الجزائية ليست من أفكار اليوم؛ فقد شهدت التشريعات المختلفة صورًا لتيسير الإجراءات الجزائية على تفاوت فيما بينها تبعًا للظروف الخاصة بها، والسياسة الجزائية المتبعة، سواء كان هذا بالتحوّل عن الخصومة الجزائية، بمعنى عدم اتباع الإجراءات الجزائية التقليدية، أو الإبقاء عليها مع البعد عن الإغراق في الشكليات، وكل ذلك في إطار التّوازن اللازم، والمطلوب بين السرعة والفعالية، وحماية حقوق النّاس وحيّاتهم.

وما يبرر اللجوء الى مثل هذه الإجراءات هو ارتفاع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية؛ بسبب طول الإجراءات العادية مما يعوق ويؤخر الفصل في القضايا المطروحة أمام المحكمة على وجه السرعة، ويشكل إرباكًا وعبئًا على عمل المحكمة، وتشكل هذه الأنظمة تحفيظًا لعبء العمل على المحاكم، وتيسيرا على الخصوم، وتوفيرا للجهد، والمال، والوقت.

ويعد الأمر الجزائي أحد مسرعات بدائل الفصل في الدعاوي الجزائية التي تحقّق العدالة والإنصاف للأفراد و المجتمع، مما يعكس أثره إيجابيًا على الفصل في العديد من القضايا التي يتم تحريكها من قبل النيابة العامة باعتبارها الحقّ العام الذي يمثل المجتمع، كذلك تعكس أثرها إيجابيًا على تخفيف العبء على القضاء فيما يتعلق بالقضايا البسيطة، فقد نصّت عليه الكثير من التشريعات الإجرائية كوسيلة سهلة للبتّ في بعض الجرائم البسيطة، التي لا تستأهل تحقيقها ولا مرافعة، وإنما يمكن إصداره بناءً على الاطلاع على الأوراق، وهذه الأوراق تتضمن الأدلة التي يكفي الفصل في الدعوى دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريقة العادية من إجراء معاينات، وسماع الشهود، ومرافعات.

لقد تبني المشرع الإماراتي في تعديله الأخير الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائية في المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022م فكرة الأمر الجزائي كنظام من

الأنظمة الإجرائية للإدانة دون اتباع إجراءات المحاكمة العادية، مكرّساً إيّاه في مجال الجرائم المتّسمة بقلّة الأهميّة وضآلة الخطورة الإجرامية؛ وهي الجنح البسيطة والمخالفات بكل أنواعها، هادفاً من وراء ذلك تحفيف العبء على كاهل القضاء، وجعله يتفرغ للقضايا الأهم، معتبراً أن الجرائم السابقة جرائم لا تحتاج إجراءات الفصل فيها لتعقيدات الإجراءات التقليدية المتّسمة بالبطء والغرق في الشكليات، وأنه يتعين بخصوصها تبسيط وإيجاز وتيسير الإجراءات، مما يعود بالفائدة على الخصوم وكذلك المجتمع، ويحقق فعالية جهاز العدالة الجزائية.

أولاً: أهمية الدراسة:

ترجع أهمية هذه الدراسة الى ظهور نظام يعد استثناءً على القواعد العامة للمحاكمة الجزائية العادلة، حيث إنّهُ يختصر الإجراءات التي تتم خلال طرق الإجراءات العادية التي تمر بها الدعوى الجزائية، بالإضافة الى أن هذا الاستثناء قد يعارض ما نصّ عليه الدّستور الإماراتي الذي تضمّن في ثناياه (أن المتهّم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة)، الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع حقّ المتهّم في الدّفاع، وحقّه في إجراء محاكمة عادلة، كذلك ترجع أهمية اختيار هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على بيان نطاق تطبيق هذا النّظام، والسلطة المختصة بإصداره، والذي يعد رؤية مستحدثة، ونقله كبيرة في مجال القضاء الجزائي الذي يؤدّي الى رفع مستوى كفاءة السلطة القضائية في الدولة.

ثانياً: إشكالية الدراسة:

تتجلى مشكلة دراسة نظام الأمر الجزائي بإبعاد أزمة العدالة الجزائية بشكل عام على القضاء الجزائي، وبشكل عام على النظام العقابي والتي تتمثّل في أزمة الحبس قصيرة المدة، وسياسة الإغراق في الشكليات الإجرائية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ هذه الدّراسة تحاول التعرّف على نظام الأمر الجزائيّ كبديل للدّعوى الجزائيّة، ونطاق تطبيق الأمر الجزائيّ في حلّ أزمة العدالة الجزائيّة، والسلطة المختصّة بإصداره، وحجيّة تطبيق الأمر الجزائيّ على الدّعاوي الجزائيّة والمدنيّة.

ثالثا: أهداف الدراسة وتساؤلاتها:

تهدف الدراسة الى الإجابة على التساؤلات الآتية:

1. ما هو الأمر الجزائيّ، ما طبيعته القانونيّة؟
2. ما خصائص الأمر الجزائيّ؟
3. ما نطاق تطبيق نظام الأمر الجزائيّ؟
4. من السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائيّ؟
5. هل يؤثر الأمر الجزائيّ على الدعاوي الجزائيّة والمدنيّة؟

رابعا: منهجيّة الدّراسة:

إنّ أيّ دراسة متخصصة لا يمكنها أن تغفل التّشريع والفقه فيما وراء الحدود، ولمعرفة حقيقة الوضع الذي نعيش فيه، والانتفاع منها في تطوير قوانين الدولة عن طريق المقارنة العلمية المنصفة، لذلك استلزم موضوع البحث الدمج بين المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن.

خامسا: خطة الدّراسة:

لمعالجة مشكلات هذه الدراسة بصورة علميّة فإننا سنعالج الموضوع محلّ الدراسة من خلال مقدمة، ومبحثين رئيسيين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

- المبحث الأول: ماهيّة الأمر الجزائيّ

- المطلب الأول: تعريف الأمر الجزائيّ وطبيعته القانونية.

الفرع الأول: تعريف الأمر الجزائي.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للأمر الجزائي.

- المطلب الثاني: خصائص الأمر الجزائي، وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة.

الفرع الأول: خصائص الأمر الجزائي.

الفرع الثاني: الأمر الجزائي، وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة.

- المبحث الثاني: الأحكام العامة للأمر الجزائي

- المطلب الأول: نطاق تطبيق الأمر الجزائي، والسلطة المختصة بإصداره.

الفرع الأول: تطبيق الأمر الجزائي من حيث الجرائم والعقوبات.

الفرع الثاني: السلطة المختصة في إصدار الأمر الجزائي.

- المطلب الثاني: حجّة الأمر الجزائي.

الفرع الأول: حُجّة الأمر الجزائي على الدعاوي الجزائية.

الفرع الثاني: حُجّة الأمر الجزائي على الدعاوي المدنية.

تمهيد وتقسيم

الأمر الجزائري نظام تشريعي عرفه القانون المقارن منذ القدم، ويعد التشريع الاجرائي الجزائري البروسي الصادر في 17 يوليو عام 1846 أول التشريعات الأوروبية التي أخذت بنظام الأمر الجزائري، وعرف هذا النظام في القانون الإيطالي الصادر سنة 1865 ونص عليه في المواد من 506 حتى 610 من قانون الإجراءات الجزائية، وأدخل نظام الأمر الجزائري في فرنسا بموجب القانونين الصادرين في 3 يناير سنة 1972، و12 من يونيو سنة 1972، بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، كما أن القانون المصري طبق الأمر الجزائري لأول مرة عام 1937 في المواد 214 - 219 من قانون تحقيق الجنايات المختلط، ثم عمل به أمام المحاكم الوطنية بموجب القانون رقم 19 لسنة 1941، وتعددت التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية المصري حتى صدر قانون رقم 74 لسنة 2007 وتعديلاته في 5 سبتمبر 2020، وآخرها قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الذي توسع في نطاق الأمر الجزائري الى مدى بعيد، فأجاز للتّيابة العامة أن تطلب من القاضي الجزائري إصدار الأمر الجزائري في مواد الجرح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، وأطلق سلطة القاضي في مقدار الغرامة التي يقضي بها طالما أن عقوبة الحبس غير وجوبية¹.

وقد سائر المشرّع الإماراتي أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة التي طبقت نظام الأمر الجزائري الذي يستند الى تبسيط واختصار الإجراءات في بعض القضايا البسيطة، ولا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية، وعليه استحدث مجموعة تعديلات تشريعية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022، الأمر

1 طارق أحمد جاسم الراشد، بدائل الدعوى الجزائية التقليدية كمسرعات في تحقيق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة للعدالة الناجزة، دار النهضة العلمية، الطبعة الأولى، 2021، ص-103-104.

الجزائي هو كنظام قضائيّ يتميّز بالسرعة في الفصل في الدعاوى الجزائيّة البسيطة دون إحالتها الى المحكمة المختصّة ودون تحقيق من قبل النّياابة العامّة¹.

1 محمد شلال العاني، عبد الاله النوايسة، شرح قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي في ضوء احدث التعديلات التشريعية، دار الافاق، الشارقة، 2022، ص 112-113.

المبحث الأول

ماهية الأمر الجزائي

الأمر الجزائي يعد من أهم الوسائل لعلاج أزمة العدالة الجزائية، ويعد أمرًا قضائيًا بتوقيع عقوبة الغرامة بدون تحقيق أو مرافعة، وذلك يعني أن الأمر الجزائي يصدر دون اتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة، والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجزائي، فالأمر الجزائي أمر يصدر من عضو النيابة العامة التي يعود لها الاختصاص بنظر الدعوى، وذلك بتوقيع عقوبة الغرامة في الجنب والمخالفات الجائر فيها ذلك قانونًا، وذلك بعد الإطلاع على أوراق الدعوى في غير حضور الخصوم، وبغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، كما يعد تعبيرًا عن نظام الإجراءات الموجزة التي تستهدف تسير الإجراءات الجزائية في الجرائم البسيطة، ومن ثمّ هو نظام قضائي يتميز بالسرعة في الفصل في الدعوى الجزائية البسيطة دون إحالتها الى المحكمة المختصة ودون تحقيق من قبل النيابة العامة، ولقد حرص المشرع الجزائي الإماراتي على تضمين المواد القانونية الخاصة بالأمر الجزائي كل الضمانات والشروط اللازمة لإصداره ضمانًا لحسن تطبيقه، وحرصًا على حقّ المتهم والمجتمع على السواء¹.

ولذلك سنبيّن في هذا المبحث تعريف الأمر الجزائي، والطبيعة القانونية للأمر الجزائي في المطلب الأول، وبيان خصائص الأمر الجزائي، وتمييزه عن غيره من الأنظمة المشابهة في المطلب الثاني.

1 طارق احمد جاسم الراشد، مرجع سابق، ص 24.

المطلب الأول تعريف الأمر الجزائي وبيان طبيعته القانونية

الفرع الأول تعريف الأمر الجزائي

أولاً: التعريف التشريعي للأمر الجزائي:

عرف المشرع الإماراتي في المادة 336 لعام 2022 من قانون الإجراءات الجزائية الفصل الرابع الأمر الجزائي كالآتي: هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة في الفصل في موضوع الدّعوي الجزائية التي لا يري حفظها، أو إحالتها الى المحكمة المختصة في بعض جرائم الجنع والمخالفات، ويجوز أن يصدر الأمر الجزائي في غيبة المتهم مما يترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض عليه المتهم في المدة المحددة قانونياً¹، ونظّم المشرع الإماراتي الأمر الجزائي وفق نصوص المواد من 336 حتى 347 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وحرص على أن تضمن تلك المواد كل الضمانات، والشروط اللازمة لإصدار الأمر الجزائي ضماناً لحسن تطبيقه، وحرصاً على حق المجتمع والمُتهم على حد سواء².

1 المرسوم بقانون اتحادي الإماراتي رقم 38 لسنة 2022 الفصل الرابع المواد من 336 الى المادة 347، وحصر مرسوم هذا القانون نطاق تطبيق الأمر الجزائي على بعض جرائم المخالفات والجنع المعاقب عليها بالغرامة أو (الحبس أو الغرامة)، كما أعطى المشرع للنائب العام رخصة تحديد المخالفات والجنع التي ينطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، كما أن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة يتمثل في توقيع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً بما لا يجاوز نصف حدّها الأقصى.

2 محمد شلال العاني ، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي ، النظرية العامة للعقوبة ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، سنة 2012 ، ص116.

وفي هذا الصدد تقرّر المحكمة الاتحادية العليا أنّ المشرع قد قصد من استحداث نظام الأوامر الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية، تحقيق العدالة في إطار بعيد عن الإجراءات الشكلية في الجرائم البسيطة التي ترهق كاهل الجهاز القضائي، وتستهلك جهده ووقته، وحيث إنّ الطريق الطبيعي لإنهاء الخصومة الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية يكون بصدور حكم باتّ في موضوع الدعوى، ولكي يصدر هذا الحكم في ظل محاكمة عادلة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية؛ يجب أن تمر الدعوى بعدة مراحل، وإجراءات من تحقيق وسماع أطراف الدعوى، ويصدر بعدها الحكم، ولكن المشرع رأى أنّ المصلحة للمجتمع والمتهم نفسه أنّ تقنّن هذه المراحل والإجراءات، وتُختصر بدون أن يمسّ مقتضيات العدالة، ولهذا أدخل نظام الأوامر الجزائية، ويمكن من خلالها إنهاء الخصومة بإصدار الأمر الجزائي بتوقيع عقوبة على المتهم بدون المرور بمراحل التحقيق وسماع المرافعة، ويكون من حقّ المتهم إما الموافقة، أو الاعتراض عليه خلال المدّة المقررة قانوناً¹.

بينما عرّفه المشرع الفرنسيّ الأمر الجزائيّ على أنّه نظام إجرائيّ خاص لا تراعي فيها الإجراءات أو القواعد المقرّرة لنظر المحاكمات العادية، وإنّما تراعي فيها فيه فكرة التحول الجزائيّ عن الدّعوة العمومية من أجل التبسيط، والاختصار وعلاج أزمة العدالة الجزائية التي ترجع إلى زيادة أعداد القضايا وبطء إجراءات التقاضي².

وأيضاً تم تعريف الأمر الجزائيّ في التشريعات الفرنسيّة بموجب القانون الصادر في يناير ويونيو 1972 الخاص بالمواد رقم 542 حتى 528 والورادة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الفرنسيّ حيث تمّ تعريفه بأنّه: "سلطة تقديرية بأيدي النيابة

1 المحكمة الاتحادية العليا 23 فبراير سنة 2021، الطعن رقم 1280 لسنة 2020 جزائي.

2 La rapidité de l'instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995 p 213.

العامة في إصدار أحكام مباشرة دون رفع دعاوي جزائية في الدعاوي الجزائية البسيطة قليلة الأهمية حفاظاً على سرعة البت في المخالفات، ولا تمثل خطورة حقيقية لدى مرتكبيها توفيراً للعدالة الناجزة وعدم تكدّس القضايا"، حيث يرى المشرع الفرنسي أنه قد استحسن فكرة الأخذ بوجود إجراءات مبسّطة لتحصيل واستيفاء الغرامات كحلٍّ؛ لمواجهة الزيادة المضطّردة في أعداد القضايا البسيطة قليلة الأهمية تحت مسمي أمر جنائي، أو مرسوم جنائي، أو غرامة جزائية، ويترتب على اتخاذها عدم وصول الدّعي للمحكمة¹.

بينما عرّف المشرع المصري الأمر الجزائي في قانون 150 عام 1950 في الفصل الأول أنه: "عبارة عن القرار الذي تصدره محكمة الجنح، أو قاضي التحقيق كتابة على أوراق الدّعي دون اللجوء إلى إجراءات المحاكمة العادية، وذلك في بعض الجرائم البسيطة التي لا تستدعي كل ذلك، وما تتطلبه من نفقات عبارة (الجرائم البسيطة) التي وردت في التعريف غير دقيقة، فرغم شدّة جرائم الجنح والجنايات عند مقارنتها بجرائم المخالفات، لها جرائم بسيطة وشديدة". إضافة إلى ذلك، رغم بساطة جرائم المخالفات فإن جميع المخالفات غير مشمولة بالأمر الجزائي².

ثانياً: التعريف الفقهي للأمر الجزائي:

لا يوجد إجماع بين فقهاء القانون الجزائي حول تعريف الأمر الجزائي، والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى أن غالبية التشريعات الجزائية للأمر الجزائي، لم تضع تعريفاً، ولم تأخذ به العديد من التشريعات، وعرف رأي فقهي الأمر الجزائي في التشريعات

1 La rapidité de l'instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1972 p 213 article 542-528.

2 قانون الإجراءات الجزائية المصري رقم 150 لسنة 1950 آخر تعديل للقانون، وتعديلاته في 5 سبتمبر 2020، وآخرها قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

الاماراتية للقانون رقم 38 لسنة 2022، واتفق مع جاء في تعديلات 5 سبتمبر 2020 بالقانون المصري رقم 189 لسنة 2020 بأنه: "هو من الأوامر القضائية التي تصدر من القاضي الجزائي المختص، أو من قبل النيابة العامة، بعد أن يقوم بالاطلاع على ملف الدعوى الجزائية، ويكون هذا الأمر دون أن يقوم القاضي الجزائي بأية إجراءات تحقيق أو أية مرافعات، والأمر الجزائي يسهم في إنهاء الدعوى الجزائية بالتالي تنتهي معها الخصومة، وكما عرفت للتشريعات الفرنسية لعام 1995 المادة 213 بخصوص الأمر الجزائي والتوصيف بأنه: "أحد أنواع القرارات القضائية، ذو طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الحكم القضائي، وهو يتناسب مع الطبيعة القانونية للدعوى الجزائية أو الخصومة الجزائية، وهو ينهي الخصومة وفق إجراءات محدّدة وبسيطة، ويكون الغرض منه هو تبسيط إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة في بعض الجرائم التي يحددها القانون والتي عادةً لا تعتبر من الجرائم ذات الخطورة"¹.

وترى الباحثة تعريفاً آخر للأمر الجزائي على أنه: "القرار الذي يصدره عضو النيابة العامة حسب الأحوال بحيث تنتهي معه الخصومة الجزائية دون أية إجراءات أو مرافعات".

ثالثاً: التعريف القضائي للأمر الجزائي:

عرفت المحكمة الاتحادية العليا² في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر الجزائي المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية، وفق معيار

1 La rapidité de l'instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995 article 213.

2 عرفت المادة الأولى من الفصل الأول مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي إمارة من إمارات الدولة.

قضائي هام، وهو معيار تحقيق العدالة مع تجنب العوائق الشكلية التي قد تؤخر الإجراءات الجزائية، حيث بينت بأنه: "لما كان من المقرر أنّ المشرّع قصد من استحداث نظم "الأوامر الجزائية" في قانون الإجراءات الجزائية، تحقيق العدالة في إطار بعيد عن الإجراءات الشكلية في الجرائم البسيطة التي ترهق كاهل الجهاز القضائي، وتستهلك جهده ووقته، وحيث إنّ الطريق الطبيعي لإنهاء الخصومة الجزائية، وانقضاء الدّعى الجزائية يكون بصدر حكم باتّ في موضوع الدّعى، ولكي يصدر هذا الحكم في ظل محاكمة عادلة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية يجب أن تمر الدّعى بعدة مراحل وإجراءات من تحقيق، وسماع أطراف الدّعى، ويصدر بعدها الحكم¹، ولكن المشرّع رأى أنّ من المصلحة للمجتمع والمتهم نفسه أن تقتن هذه المراحل، والإجراءات واختصارها بدون أن يمسّ مقتضيات العدالة؛ ولهذا أدخل نظام الأوامر الجزائية، ويمكن من خلالها إنهاء الخصومة بإصدار الأمر الجزائي بتوقيع عقوبة على المتهم بدون المرور بمراحل التحقيق وسماع المرافعة، ويكون من حق المتّهم إمّا الموافقة أو الاعتراض عليه خلال المدة المقررة قانوناً، وفق ما نصّت عليه المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 متفقاً مع ما جاء في التشريعات المصرية لعام 1950 والتشريعات الفرنسية الصادرة في القانون الفرنسي بدءاً من عام 1926 لتشريعات 1952، وتشريعات 1972، تعديلات

1 سائر المشرع الإماراتي أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة التي طبقت نظام الأمر الجزائي الذي يستند الى تبسيط واختصار الإجراءات في بعض القضايا البسيطة، ولا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية وعليه أحدث مجموعة تعديلات تشريعية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2020 ومرسوم القانون رقم 38 لعام 2022، وأبرزها نظام الأمر الجزائي هو نظام قضائي يتميز بالسرعة في الفصل في الدعاوى الجزائية البسيطة دون إحالتها الى المحكمة المختصة ودون تحقيق من قبل النيابة العامة، ولقد حرص المشرع الجنائي الإماراتي على تضمين المواد القانونية الخاصة بالأمر الجزائي كل الضمانات والشروط اللازمة لإصداره ضماناً لحسن تطبيقه، وحرصاً على حق المتهم والمجتمع على السواء.

1985، وتشريعات 1995، وتشريعات 2002، على أن: "الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها الى المحكمة المختصة في جرائم الجرح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويتربّ عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً" ويتبين هنا، أنّ الأمر الجزائي ذو طبيعة قضائية يصدر من عضو النيابة العامة، ويفصل في موضوع الدعوى الجزائية، وبالتالي تنقضي به هذه الدعوى، ولا يجوز الرجوع إليها من جديد، فإذا قدم من صدر ضده الأمر الجزائي الى المحكمة لمحاكمته عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر، فإنّه يقضي فيها بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها، ويكفي أن تكون الواقعة واحدة، والقول بعكس ذلك يتعارض مع الطبيعة القانونية للأمر من حيث كونه حكمًا في جوهره، وإن لم تتوافر فيه الشروط الشكلية للحكم، فالأمر الجزائي يكون فاصلاً في الموضوع، وتتكامل بالنسبة له الرابطة الإجرائية اللازمة للأحكام حتى في الأحوال التي يصدر فيها من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام¹، ومن ثمّ نرى أنّ الأمر الجزائي هو قرار يصدر من قبل النيابة العامة يستهدف الفصل في الدعوى الجزائية دون اللجوء الى إجراءات محاكمة أو رفع الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد العامة القانونية المرتبطة بذلك؛ لأجل تبسيط التقاضي والعدالة الناجزة بالنسبة للجرائم البسيطة بما يضمن العدالة الجزائية وفق ضوابط وأسس، ورغبة من المشرع كذلك في تحقيق العدالة السريعة، وضمان حقوق الأطراف وهو إجراء لا يؤدي الى حرمان المتهم من حقوقه لأن القانون أجاز له حق الاعتراض عليه، وحينها تتم مباشرة الاجراءات العادية في التقاضي وهذا يتفق مع الأمر الجزائي ومحدداته المعدلة في المادة المعدلة رقم 525 الفقرة الثانية

1 على رجب احمد الحساني، نظم الأمر الجزائي للقانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، شرطة دبي، 2016، ص 34-35.

لقانون 1862 من القانون الفرنسي لعام 2011¹.

الفرع الثاني الطبيعة القانونية للأمر الجزائي

تعددت الاتجاهات في الفقه الإماراتي والفرنسي والمصري حول التكييف القانوني للأمر الجزائي حول إضفاء صفة الحكم على الأمر الجزائي من عدمه، وهذا راجع للتشابه الكبير بين الأمر الجزائي والحكم، ولذلك فقد تعددت الاتجاهات، وذلك على النحو التالي:

الاتجاه الأول المؤيد لإضافة صفة الحكم على الأمر الجزائي، نجد أن أصحاب هذا الاتجاه انقسموا فيما بينهم فذهب البعض منهم إلى القول بأن الأمر الجزائي هو حكم، ولكنه معلق على شرط بينما ذهب جانب آخر إلى أنه حكم، ولكن له طبيعة خاصة، فأما أنصار الأمر الجزائي معلق على شرط، يرون أن هذا الشرط هو عدم اعتراض المحكوم عليه، أو عدم حضوره الجلسة إذا كان قد اعترض، واستند أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن الأحكام العادية الصادرة بالإدانة تشترك في هذا المعنى مع الأمر الجزائي، إذ إن أثرها النهائي يكون خاضعاً لشرط عدم الطعن عليها، وبصفة واقعية يكون الأمر الجزائي في حالة عدم الاعتراض عليه، وقبوله من المتهم يصبح كالحكم الجزائي في كافة خصائصه، وشروطه وآثاره، ولا فرق بينهما في كافة الآثار القانونية².

ونجد أن أحكام المواد 336، 337، 338 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لعام 2022 قد أوضحت هذه المواد، التكييف القانوني لمفهوم الأمر الجزائي، وكذلك

1 Article 525، Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

2 جمال إبراهيم عبد المحسن، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص 15.

مراجعة المواد في القانون الفرنسي الصادر عام 1926 وتعديلاته 1935، 1972، 1959، وبقيّة الاشتقاقات 1981، 1987، 1999، 1995، 2002، 2011، 2016، فقد استفاضت تلك المواد في استيضاح الأمر الجزائي من الناحية القانونية، وأيضاً مواد القانون المصري عام 2002، 1950، 2018 في بعض الأحكام والتعديلات القانونية حيث إنّ تلك المواد شكلت وكيفت الأمر الجزائي والطبيعة القانونية مع تطوّر أليات ونظم القضاء، وتغيّر المفاهيم نحو الجناح البسيطة، وكيفية إشغالها للمحاكم والقضاة الموكلين بقضايا تتعلق بالجرائم والجنايات التي تهدّد أمن واستقرار المجتمع والسلم الداخليّ له، أما أنصار الأمر الجزائيّ فقد ذهبوا بأنّه حكم ذو طبيعة خاصة، فهم يسايرون المشرّع في تحديد الطبيعة القانونية للأمر الجزائيّ بأنّه حكم ذو طبيعة خاصة؛ لكي تتلاءم نصوصه مع الخصومة الجزائية، وذلك راجع إلى أوجه الشبه الكبير بين الأمر الجزائيّ الصادر من القاضي والحكم الجزائيّ، حيث إنّ كليهما يصدران من قاضي مختص بتطبيق القانون على الحالة المعروضة، فلا خلاف بينهما إلا في تخلف شرط العلانية، وعدم سماع الخصوم، وذلك راجع إلى الطبيعة الخاصة التي سار من أجلها الأمر الجزائيّ ضماناً لسرعة الفصل في الدعاوي وتحقيق العدالة، وإنهاء الخصومة الجزائية، وعلاج أزمة العدالة الجزائية عن طريق القضاء على ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، أو هو عبارة عن حكم صادر دون تحقيق نهائيّ، أو مرافعة شفووية لإنهاء الدّعوي الجزائية¹.

الاتجاه الثاني: المعارض لإضفاء صفة الحكم على الأمر الجزائيّ، لقد ذهب أنصار هذا الاتجاه الى رفض الاعتراف للأوامر بصفة الاحكام الجزائية، فيري جانب منهم إخراج الأمر الجزائي من عداد الأعمال القضائية حيث يتسم بأنّه أقرب إلى الصلح

1 خالد محمد الحمادي، زبيدة جاسم، محمد المازمي، الأمر الجزائي كبديل للدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي، دراسة مقارنة، بحث منشور، المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد 17، العدد اغسطس 2023، الصفحة 200-176.

الجزائيّ منه إلى فكرة العمل القضائيّ، أو أنّ الأمر الجزائيّ هو قرار قضائيّ لا يرتقي إلى الأحكام القضائية، وإنه يشبه أمر أداء الذي يصدر في المنازعات، أو قرار قضائيّ يصدر من هيئة قضائيّة فاصلاً في نزاع معين، ولكن هذا الأمر لا يرتقي إلى مرتبة الأحكام حيث إنه غير صادر من خصومة جنائيّة بالمعنى الدقيق¹.

الاتجاه الثالث: تكييف الأمر الجزائيّ على حسب المراحل التي يصدر فيها، وقد اختلف الفقه في هذا الاتجاه إلى تفريد الأمر الجزائيّ على حسب المرحلة التي يصدر فيها، وهي كالآتي:

الحالة الأولى: هي إنّ الأمر الجزائيّ ليس حكماً عند صدوره وقبول الخصم له ينشئ التزاماً تعاقدياً واجب التنفيذ؛ حيث يرى مؤيدو هذا الاتجاه أنّ الأمر الجزائيّ يصدر باعتباره مجرد تسوية يقررها القاضي المختص لتعرض على الخصوم لفض النزاع بطريق الصلح في الواقعة المعروضة أمامه، وله مطلق الحرّية في قبوله أو رفضه، فإذا كان قبل المتهم العرض المتضمن في الأمر وجب عليه دفع المبلغ المقرّر، وهذا الالتزام يعد التزاماً تعاقدياً مبنياً على إيجاب وقبول، وليس التزاماً ناشئاً عن حكم، وكلاهما واجب التنفيذ، وقد انتقد هذا الرأي على أساس أنه يقيم الالتزامات التعاقدية في مجال ممارسة الدولة لسلطتها في العقاب، ثم إنه لو صح هذا القول بالنسبة للأوامر الجزائية لأمكن تعميمه بالنسبة للأحكام الجزائية بصفة عامة حيث يعتبر عدم الطعن في الحكم قبولاً للالتزام التعاقديّ بأداء العقوبة المحكوم بها، ولا يعتبر أداء هذه العقوبة عن الحكم ذاته².

1 محمد شلال العاني، عبد الاله النوايسة، شرح قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، في ضوء أحدث التعديلات التشريعية، دار الافاق، الشارقة، 2022، ص 112-113

2 حسين بن علي بن سالم السناني، الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية، مكتبة الدراسات العربية، سلطنة عمان، 2023، ص76.

الحالة الثانية: أن الأمر الجزائي ليس حكمًا عند صدوره، ولكنه شبيه بالحكم أو مشروع حكم في حالة عدم الاعتراض عليه، ويفرق أنصار هذا الرأي بين الأمر الجزائي عند صدوره، وفي حالة عدم الاعتراض عليه يصبح الأمر الجزائي شبيهًا بالحكم الذي له قوة الشيء المقضي به، أو يعتبر إخطار للمتهم ليختار بين الإجراءات المختصرة والإجراءات العادية، ويفرق أنصار هذا الاتجاه بين القاضي والنيابة العامة في إصدارها للأمر الجزائي، فكلاهما تنقضي به الدعوى الجزائية، ويجوز حجّة الأمر المقتضي به، وقد أنتقد هذا الرأي حيث إنّه يسلم بتسوية الأمر الجزائي الصادر من القاضي والنيابة العامة، والاعتراف لها بحجّة الأمر المقتضي به، وهذا لا يجوز لأنّ النيابة العامّة ليست سلطة حكم¹.

الحالة الثالثة: الأمر الجزائي حكم غيابي عند صدوره، وحكم نهائي إذا لم يُعترض عليه، ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أنّ الأمر الجزائي عند صدوره يعد كالحكم الغيابي حيث لا يكون المحكوم عليه قد حدد موقفه بعد من حيث قبوله أو رفضه، فاذا قبله الخصم أُعتبر كحكم نهائي، وقد وُجّه النقد لهذا الاتجاه نظرًا للاختلاف الكبير بين الأمر الجزائي والحكم الغيابي من حيث اختلاف النصوص والإجراءات المنظّمة له².

الاتجاه الرابع: إضافة صفة الحكم على الأمر الجزائي على حسب الجهة التي أصدرته، حيث يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أنّ إضفاء صفة الحكم الجزائي ينبغي أن تكون عليه حسب الجهة التي أصدرته حيث إنّ صدور القرار من القاضي الجزائي

1 محمد الشلال العاني، عبد الاله النوايسة، شرح قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، في ضوء أحدث التعديلات التشريعية، دار الافاق، الشارقة، 2022، ص 112.

2 دريد وليد نزال، الأمر الجزائي وأنهاء الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد 2 لسنة 2020، ص 56.

يعطي صفة للأمر الجزائي من حيث قوته كحكم صادر من قاض، ومن محكمة مشكّلة، وفي خصومة جزائية بعكس إذا صدر الأمر الجزائي من النيابة العامة أصبح أمراً أو حكماً ليس له صفة الحكم الجزائي؛ لانتفاء أثر الرابطة الإجرائية؛ لأنه لم يكتمل من حيث الرابطة الاجرائية وهي النيابة العامة، والقاضي والمتهم؛ ولذا تنتفي صيغة الحكم الجزائي عند أنصار هذا الاتجاه كونه أمراً خرج من النيابة العامة، وانتفي عنه الصّفة الإجرائية الجزائية المرتبطة بالحكم القضائي¹.

ويري أصحاب هذه الاتجاه أنّ الأمر الجزائي افتقد مفهوم العدالة القضائية حيث أنّ النيابة العامة هي الجهة التي توجه الاتهام، وتكون في هذا الاتجاه الصادرة للحكم فهي تختصم المتهم، ثم أصبحت الجهة القضائية التي تصدر الحكم، وبالتالي ينتفي عنها الأمر الجزائي من وجه نظر أصحاب الاتجاه، المحاكمة الجزائية العادلة للمتهم، حيث لم يحاكم أمام القاضي الطبيعي الجزئي، فانتهى عنها الضمانات في المحاكمة العادلة للمتهم².

1 جمال الحيدري، دراسات قانونية جزائية، ج2، مكتبة السهوري، بيروت، 2017، ص78

2 نص القانون الاماراتي في المادة 7 من القانون رقم 1 للعام 2017 الخاص بتشريع إمارة دبي حيث ينص أن يمكن أن لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه بإلغاء هذا الأمر إذا وجد هناك خطأ في تطبيق الأمر الجزائي وبالتالي كأن تلك الأمر كأنه لم يكن. وبالنسبة في المرسوم القانون الاتحادي في المادة 9 لعام 2023 بخصوص برفع الدعوي الجزائية حيث اعطت السلطة للنيابة بإقامة الدعوي وليس كسلطة لتوجيه الاتهام وهو ما يركز عليه اصحاب تلك الراي.

المطلب الثاني

خصائص الأمر الجزائي وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة

إذا كان الأمر الجزائي يتسم بالطبيعة القضائية التي تنعقد به الخصومة الجزائية، وتكتمل معه عناصر الرابطة الإجرائية، ومن ثم يعد حُكما ذا طبيعة خاصة يختلف عن الحكم الجزائي الصادر وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة، وعلى ذلك فالأمر الجزائي يتسم بعدد من الخصائص، والتي تُميزه عن غيره من النظم الإجرائية الأخرى، وبناءً عليه ينقسم هذا المبحث إلى خصائص الأمر الجزائي في فرعه الأول، وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة في فرعه الثاني.

الفرع الأول

خصائص الأمر الجزائي

أن الأمر الجزائي له العديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من الإجراءات الجزائية الأخرى، وإنَّ خصائص الأمر الجزائي يكتسبها من الغاية النبيلة التي أوجد من أجلها، وهي تحقيق العدالة والإسراع في الإجراءات الجزائية، وإنهاء الدعوى الجزائية، وعليه سنبين في هذا المطلب تلك الخصائص على النحو التالي:

أولاً: إن الأمر الجزائي يقوم على الإجراءات الموجزة والبسيطة

وهذه الخاصية للأمر الجزائي يمكن استنتاجها من نص المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لعام 2022 التي تنصّ على أن: "الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق"، ويتضح من هذا النص أنَّ المشرع الإماراتي يهدف من خلال الأمر الجزائي إلى الإيجاز في الإجراءات الجزائية، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا بقولها لما كان من المقرر أن المشرع قصد من استحداث نظام "الأوامر الجزائية" في قانون الإجراءات

الجزائية، تحقيق العدالة في إطار بعيد عن الإجراءات الشكلية في الجرائم البسيطة التي ترهق كاهل الجهاز القضائي وتستهلك جهده ووقته، وحيث إنّ الطريق الطبيعي لإنهاء الخصومة الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية يكون بصدور حكم باتّ في موضوع الدعوى، ولكي يصدر هذا الحكم في ظل محاكمة عادلة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

وقام المشرّع الفرنسي بوضع ضمانات لسير الإجراءات ومنها تبسيط إجراءات التقاضي، والعدالة الناجزة في نظم الجناح ووضع محددات وآليات للفصل منذ عام 1995 للمادة 530، 531، 532، 533 تضمنت الإجراءات، والقواعد الذي يسير عليها الأمر الجزائي وآليات التنفيذ بما لا يخل بالاشتراطات القضائية للمحاكمة، والتكليف القانوني للفعل المعاقب عليه، والهدف منها هو تخفيف العبء على القضاء الجزائي بشكل كبير حتى تتمكن من النظر في القضايا الأكثر أهمية، وما يؤكد ذلك وفق هذا الاتجاه هو أن الأمر الجزائي تصدره النيابة العامة بعد أن تطلع على ملف الدعوى دون أن تقوم بإجراءات التحقيق، كما أن هناك جانب آخر يرى أنّ من أبرز خصائص الأمر الجزائي هو الإيجاز والسرعة، ولكن على الرغم من ذلك من الممكن أن يتعرض الأمر الجزائي وفق هذه الخاصية الى مسألة في غاية الأهمية، وهي مدى التعارض بين الأمر الجزائي وبين القاعدة القانونية (لا عقوبة بدون خصومة)، ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان التي نادى بها المواثيق الدولية فيما يتعلق بالعدالة الجزائية، ولا سيما ما جاءت به المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بعلانية المحاكمة والعدالة الإجرائية في الدعوى الجزائية، وإنّ الجواب على ذلك وفق هذا الرأي هو أنه طالما أن المشرّع قد منح المتهم الحق في الاعتراض على الأمر الجزائي خلال المدة التي حددها القانون فإنه لا تعارض بين الأمر الجزائي، وحقوق المتهم في محاكمة عادلة¹.

1 مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجزائية، معلق عليها بالفقه والاحكام القانونية الصادرة من محكمة النقض، ج2، دار سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص116.

ثانيا: محل الأمر الجزائي الجرائم البسيطة

لقد حدّدت التشريعات الجزائية التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي، فنجد أنّ نطاق الأمر الجزائي هو نطاق ضيق، والمعيار الاساسي في الأمر الجزائي هو الطبيعة التي تكون عليها الجريمة، أو معيار الجريمة العقوبة التي تميّز بين المخالفات والجنايات، وبما أنّ الأمر الجزائي تم إقراره بهدف السرعة في الفصل بعض الدعاوي، وتبسيط الاجراءات، وتخفيف العبء على القضاء الجزائي كإحدى الوسائل القضائية الحديثة لتبسيط الإجراءات الجزائية في الجرائم التي توصف بأنها بسيطة، حيث إنّ العديد من التشريعات الاجرائية الجزائية تعتبر الجرائم محلاً للأمر الجزائي هي من الجرائم التي يمكن فيها التخلي عن بعض الاجراءات الجزائية مثل التحقيق والمرافعة، وهي من فئة الجرائم العادية البسيطة التي ليس من المهم فيها بيان القصد الجزائي أو ظروف الجريمة، كما أنّ الأمر الجزائي يكون في الجرائم البسيطة التي تكون عقوبتها غالباً من العقوبات المالية، حيث نظام الأمر الجزائي لا يطبق إلا في حالة الجرائم البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة في غالبية الأحوال، ونجد أن المشرّع الإماراتي يأخذ بالأمر الجزائي في الجرائم البسيطة كما جاءت في المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي حيث بينت هذه المادة على سبيل الحصر أنّ الأمر الجزائي يطبق في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة، ومن الممكن في الجناح التي عقوبتها الحبس كعقوبة اختيارية مع الغرامة زهداً، يعني أن الجناح التي يبدر فيها الحكم وجوباً بالحبس لا يجوز تطبيق الأمر الجزائي عليها كما هو وارد في المادة 325 في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، حيث نص المشرّع الاماراتي على تطبيق الأمر الجزائي على أنواع معينة من الجرائم البسيطة ضماناً للعدالة الناجزة، وعدم تعطيل القضاء بتلك الجرائم التي يمكن البتّ فيها بسرعة¹.

1 أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص511.

أما بالنسبة للقانون الفرنسي بالعودة الى المادة المعدلة رقم 525 الفقرة الثانية لقانون 1862 من القانون الفرنسي لعام 2011 نجد أنَّها اشارت إلى طبيعة الأمر الجزائي والجنح البسيطة التي يجيزها القانون، والذي تتماشى معها القانون المصري 150 عام 1950 في الفصل الأول وتعديلاته في 5 سبتمبر 2020، وآخرها قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما أنَّ المشرع الإماراتي قد استحدث أمرًا بديلاً طبقاً للمادة 345 والتي تنصّ بتغيير عقوبة الغرامة بالعمل بالخدمة المجتمعية، ونجد أن المشرع الإماراتي قد ترك الأمر للسلطة النيابية العامة.

ثالثاً: جوازية الأمر الجزائي

ويعني إن المشرع الإماراتي قد جعل تطبيق الأمر الجزائي من سلطة النيابة بحد جوازي بالإضافة إلى استكمال الرسوم والعقوبات التكميلية حيث وضع المشرع غرامة مالية معينة على مرتكب الفعل أو المتهم وقد تباينت الغرامات على مرتكبي تلك الجنح والمخالفات في حدود متباينة وفق للقانون بحد أدنى وحد أقصى، وفقاً لطبيعة المخالفة القانونية الواقعة، وبالتالي وضع القانون لائحة للعقوبات بالغرامات المختلفة في حالة تطبيق الأمر الجزائي، فالمشرع الإماراتي من جهته أكد على هذه الخاصية في المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصّ على: لعضو النيابة الذي يصدر قراراً بتحديد من النائب العام من جرائم الجنح والمخالفات أن يصدر أمراً جزئياً على ارتكابه الجريمة؛ وبذلك يتوقع الغرامة المقررة قانوناً عليه وبما لا يجوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة للعقوبات التكميلية والرسوم، وهذا يتفق مع أحكام التشريعات الفرنسية لعام 1995 لمواد 534 ، 535 ، 536 ، 537، ويتفق معهم المشرع المصري في قانون العقوبات المعدل لعام 2003 العام القضائي 95 مادة 11، 12، ومن ثم نرى أن استخدام المشرع لعبارة (لعضو النيابة) يكون قد أكد على الطابع الجوازي لهذا النظام في صفة الإلزامية عنه، فالنيابة العامة وتطبيقاً لهذا النص يكون لها مطلق

الحرية، وكامل الصلاحيّة فيما يتعلق باللجوء الى إصدار الأمر الجزائيّ، ويعتبر الأمر الجزائيّ أمراً صادراً من النيابة العامة، ومتى قررت النيابة العامة المختصة إصداره فإنّه لا يعتبر نهائياً واجب التنفيذ، وذلك لم يتوقف على الاعتراض من المتهم، ويحق للنائب العام إيقاف الأمر الجزائي¹.

الفرع الثاني

الأمر الجزائي وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة

في البداية سنبيّن الفرق بين الأمر الجزائيّ والحكم الجزائيّ، فالأمر الجزائيّ يشترك مع الحكم الجزائيّ في نواحي عديدة مما دفع البعض لتكييف الأمر الجزائي على أنّه حكم جنائي، ويشترك الأمر الجزائيّ أيضاً مع عدة أنظمة إجرائية بديلة للدعوى الجزائية، ومن ثمّ لابدّ من إيضاح الشبه والاختلاف بين الأمر الجزائيّ والحكم الجزائيّ مع استعراض ما يميّز الأمر الجزائيّ عن غيره من الأنظمة الجزائية الأخرى.

أولاً: الأمر الجزائي والحكم الجزائي

1- أوجه التشابه بين الأمر الجزائي والحكم الجزائي

يشترك الأمر الجزائيّ مع الحكم الجزائيّ بكونهما قراران قضائيّان ينهيان الخصومة الجزائية، وفي كونهما يتيحان للأطراف إمكانية الاستشكال على تنفيذ القرارات الصادرة في بعض الحالات التي يحددها القانون حيث تنص المادة 342 من مرسوم القانون الاتحاديّ رقم 38 لسنة 2022 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على الاعتراض على الأمر الجزائيّ حيث تنصّ المادة سالفه الذكر على حقّ المتهم في

1 محمد مدحت عبد العزيز، الأمر الجزائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقاً لأحداث التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 174 لسنة 98، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 37.

الاعتراض على الأمر الجزائي خلال 7 أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانة به، إذا صدر بعد غيبته، أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير في موضوع الدعوي الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة لهذا القانون يسري وكأن الطعن أو الاعتراض لم يكن.

ويجوز للمتهم التنازل عن الاعتراض على الأمر الجزائي قبل تحويله للمحاكمة الجزائية أمام المحكمة المختصة، يترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض وسريان الأمر الجزائي بالنسبة له، وفي كل الأحوال لا تقتيد المحكمة عند نظر الدعوي الجزائية بالأمر الجزائي المعارض عليه، أو إذا حصل استشكال آخر في التنفيذ يقدم الاستشكال إلى محكمة الجناح لتفصل فيها بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بدون تحقيق أو مرافعة، فتحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم بالحضور في اليوم المذكور¹، وهذا يتفق مع القانون الفرنسي المادة 527 تم تعديله بالقانون لسنة 2016 المادة 76².

فيذا قبل الاستشكال تجري المحاكمة وفقاً بما جاء في المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية المصري على أنه: إذا ادّعي المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم

1 محمد السعيد عبد الفتاح، شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة القانون 38 لسنة 2022، الطبعة الأولى، دار الآفاق، الشارقة، 2024، ص 112.

Article 527 2

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 76

Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل استشكال آخر في التنفيذ يقدم الإشكال الى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، وبالمقابل تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية المصري على أنه: كل استشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها، كما تنص المادة 229 المعارضة في الحكم الغيابي حيث لكل من المحكوم عليه، والمسؤول عن الحقوق المدنية بالطعن بطريق المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنب والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حُددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً¹.

2- أوجه الاختلاف بين نظام الأمر الجزائي والحكم الجزائي

يختلف نظام الأمر الجزائي عن الحكم الجزائي، حيث يتميز نظام الأمر الجزائي بأنه رضائي حيث يحق للمتهم الاعتراض ويترب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن، وتنظر الدعوى بالطرق العادية، وهو ما لا نجده في الحكم الجزائي.

وتفسّر الباحثة الأمر الرضائي بأنه الحكم الذي يمكن الاعتراض عليه، وينتهي بعدم القبول به، أو الامتثال له مما يدفع الأمر الى المحاكمة الجزائية بإقامة الدعوى الجزائية والاذعان لها، وأنّ الحكم الجزائي قد رتب طريقاً خاصة للاعتراض على

1 المادة 330 قانون الإجراءات الجزائية طبقاً لحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003 "إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال الذي أصدر المر، ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأي عدم أماكن الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقاً للمادة 328.

القرارات الصادرة تتمثل في الطعن على الأحكام بطرقها العادية وغير العادية والمتمثلة في الاستئناف والنقض والمعارضة والتماس إعادة النّظر، بينما لا يكون ذلك في الأمر الجزائي، ويصدر الحكم الجزائي من خلال جهة قضائية متمثلة في القاضي المختص، بينما يصدر الأمر الجزائي من النيابة العامة، وربما كانت من نقاط الاعتراض في كون النيابة العامة خصماً للمتهم فكان الاعتراض على السلطة التي تملكها بإقامة الدّعي الجزائية على المتهم، وليس الحكم عليه حيث إنّ الحكم هو اختصاص قضائيّ بحت. يصدر الحكم الجزائي بعد إجراءات طويلة تتمثل في إجراء التحقيقات، وسماع المرافعة الشفهية، وإبداء الدفاع؛ وذلك من خلال جلسات علنية، بينما لا يتم ذلك في الأمر الجزائي.

فيما يتعلّق بنطاق تطبيق كل منهما تجد بأنّ الأمر الجزائي قد حدد مجاله في كل من المخالفات، والجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ويختلف مجال تطبيقها، والجرائم، والعقوبات التي تدخل في نطاقها من قانون لآخر بينما يدخل في مجال تطبيق الاحكام الجزائية كافة الجرائم والعقوبات¹.

ثانيا: الأمر الجزائي وغيره من بدائل الدّعي الجزائية

نجد أنّ هناك عدة أنظمة نذكر منها مثل نظام الصلح الجزائي، نظام الوساطة الجزائية، والتي تهدف الى تسريع إجراءات الدّعي الجزائية، وتخفيف العمل الزائد والأعباء على المحاكم، وبذلك سنقوم بمقارنتها مع نظام الأمر الجزائي وذلك مايلي:

1- الأمر الجزائي والصلح الجزائي

يعد نظام الأمر الجزائي ونظام الصلح من أهمّ الأنظمة الحديثة التي تخفف من قسوة العقوبة، وإيجاد وسائل سريعة ومنهية للخصومة.

1 مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجزائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، 2000، ص 147.

فقد نصّت المادة 348 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ورثته، أو وكيلهم الخاص، وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودّية، حيث يقوم المتهم بموجب هذا الاتفاق بأداء مبلغ الغرامة المقررة للجهة المتضررة دونما حاجة اللجوء للقضاء، ويهدف هذا النظام الى تيسير الإجراءات في الجرائم التي لا تتسم بالخطورة، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء، ومراعاة مصلحة المتهمين على اعتبار أنها توفر عليهم كل من الوقت والجهد وسط ساحات المحاكم.¹

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه والمتهم، ويتفق ذلك مع التشريعات المصرية في مصطلح الصلح في المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجزائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 وتعديلاته في 5 سبتمبر 2020، وآخرها قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مما دعا الفقهاء الى محاولة وضع تعريف له، وكذلك في التشريعات الفرنسية 495/7 الى 16/495 القانون المعدل لعام 1999.

ويتّضح مما سبق، أن نظام الصلح الجزائي هو نظام يتم بواسطته التفاوض والصلح بين الأطراف، وأنّ أحد أطراف النزاع تتمثل في شخصية معنوية، وتكون هذه الشخصية المعنوية هي الطرف المجني عليه. وبموجب هذا التفاوض والصلح يتم الاستغناء عن الدعوى الجزائية وحل النزاع بعيداً عن القضاء، وذلك في جرائم معينة يحددها القانون، وتكون هذه الجرائم بالعادة من ضمن الجرائم قليلة الأهمية؛ وذلك بهدف تخفيف العبء على القضاء، ويشمل نطاق الصلح الجزائي كل من الجنح،

1 مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجزائية في التشريع المصري ، مرجع سابق ، ص 149.

والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، ويكون مبلغ التصالح محدّدًا قانوناً¹.
وقد أورد المشرّع الاتّحادي في المرسوم رقم 38 لعام 2022 المادة 349 بخصوص الصّحّح الجزائيّ واجراءات الصّحّح، والجرائم التي ترتبط بأحكام الصّحّح الجزائيّ².
ومن خلال استعراض على تعريف الصّحّح الجزائيّ يتّضح لنا بأن هناك أوجه شبه واختلاف بين نظامي الصّحّح الجزائيّ، ونظام الأمر الجزائيّ، وتتمثل بالآتي:
بالنسبة لأوجه الشبه بين النظامين، فتتمثل في وحدة الهدف الذي من أجله أُستحدث هذان النظامان، وهو تخفيف العبء على كاهل القضاء وأطراف النزاع في أنّ واحد بحيث أنّ الدّعى العادية تمرّ بإجراءات طويلة تأخذ من وقت كل من القضاء والأطراف؛ بينما يوفر هذان النظامان هذا الوقت الذي لا ضرورة له على اعتبار أنّ كلا النظامين لا يطبقان إلا على الجرائم التي تتّسم بالبساطة والسهولة، كما يشترك النظامان في كونهما رضائيّين بحيث لا يلزم أيّ طرف باتخاذ هذا النّظام³.
ونجد ممّا سبق أنّ مجال تطبيق كل من نظامي الأمر الجزائيّ والصّحّح الجزائيّ، هي كل من الجنح والمخالفات إلا أنّ ذلك ليس على إطلاقه في نظام الأمر الجزائيّ بحيث أنّ القانون قد أعطى للنائب العام سلطة تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائيّ، وذلك بقرار يصدر منه.

1 عدنان محمد جميل، التبسيط في اجراءات الدعوي الجزائية ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط 1 ، المركز العربي ، 2018 ، ص 673.

2 أحكام الصّحّح الجزائي ترتبط بجرائم محددة تم ادراجها في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الاولى) ، 390 ، 394 ، 403 ، 404 ، 425 ، 426 ، 427 ، 431 ، 432 (الفقرة الاولى) ، 433 ، 447 ، 454 ، 466 ، 464 (الفقرة الاولى) ، 465 (الفقرة الاولى) 467 ، 468 ، 473 ، 474 (من قانون الجرائم والعقوبات).

3 خالد منير حسن شعير ، الأمر الجزائي - دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص 14-15.

ونجد أيضاً أن كلا النظامين يهيان الخصومة إلا أنّ نظام الأمر الجزائيّ بينهما بعقوبة تصدر في حق المتهم؛ وذلك خلافاً لنظام الصلح الجنائي، قد يتمّ الصلح بواسطة مأمور الضبط القضائيّ بينما لا يتمّ إصدار الأمر الجزائيّ إلا بواسطة النيابة العامة أو القاضي الجزئيّ.

وترى الباحثة، أنّ نظام الصلح الجزائيّ يتميز بالرضائية المطلقة بحيث يبيح للطرفين إمكانية الاتفاق على الصلح بخلاف الأمر الجزائيّ الذي لا يملك فيه الطرفان هذا الحق، وإنما يترك أمر تقريره للنيابة العامة التي تعرضه على المتهم، فإمّا أن يقبله أو يرفضه، فتتنظر الدعوى بالطرق العادية، وبالتالي فإن الرضائية في الأمر الجزائيّ تقتصر على قبول الأمر الجزائيّ أو رفضه.

2- الوساطة الجزائية والأمر الجزائيّ

تم ذكر الوساطة الجزائية في المادة رقم 352 في عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية في المرسوم رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، ويتفق معه التشريع الفرنسيّ المادة 769 لعام 1999، والتشريع المصريّ لعام 1950 المعدّل سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020، على أنّها عبارة عن إجراء تتولاه النيابة العامة قبل اتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجزائية، ويقوم بمقتضاه شخص محايد متفق عليه من قبل كل من الجاني والمجنى عليه بمحاولة وضع حد ونهاية لحل الاضطراب الناشئ عن الجريمة عن طريق حصول المجنى عليه على تعويض كافٍ عن الضرر، فضلاً عن تأهيل الجاني¹.

وقد قنّن المشرّع الفرنسي هذا النظام بموجب قانون 4 يناير 1993 حيث أضاف بمادته السادسة الفقرة السابقة الى المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية،

1 احمد فتحي سرور، مرجع سابق ص512.

وبموجب هذه الفقرة فإن النيابة العامة قبل اتخاذ قرارها بشأن تحريك الدعوى الجزائية، وبالاتفاق مع الأطراف المعنية يكون لها الحق في اللجوء إلى الوساطة إذا تبين لها أنّ هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الضرر الذي أصاب الضحية، وإنهاء الاضطراب الذي نتج عن ارتكاب الجريمة، والمساعدة في إعادة اندماج المتهم في المجتمع¹.

وعلى الرغم من اشتراك الوساطة الجزائية مع الأمر الجزائي في كونهما من بدائل الدعوى الجزائية، وكذلك اقتصرهما على الجرائم البسيطة، إلا أنه يمكن رصد العديد من أوجه الاختلاف بين النظامين، وذلك على النحو الآتي:

أ- يكون للنيابة العامة في الوساطة الجزائية بالاتفاق مع الأطراف الحق في اتخاذ قرار إحالة ملف القضية إلى الوساطة الجزائية، بينما تملك وحدها سلطة إصدار الأمر الجزائي بالعقوبة دون مناقشة الأطراف المعنية.

ب- الأمر الجزائي يصدر بدون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، بينما الوساطة الجزائية تتطلب في أحد مراحلها مواجهة أطراف النزاع، وطرح وجهات نظرهم بغيرية الوصول إلى عملية التفاوض².

1 Desde "M": L'evaluation Des Experiences de mediation entre delinquents et victims, l'exemple britannique , R. S. C, 1993, p. 46

2 عادل فضل حمد الظبياني، الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي، مجلة الدراسات القضائية، وزارة العدل، الامارات، 2022، ص15.

المبحث الثاني

الأحكام العامة لنظام الأمر الجزائي

أغلب التشريعات التي أخذت بنظام الأمر الجزائي حصرت تطبيقه في أضيق نطاق، فيما يتعلق بالجريمة التي يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جزائي، لأنّ الأمر الجزائي هو خروج عن القاعدة العامة التي تتعلق بالمحاكمة العادلة، والسلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وبذلك سنيين في هذا المبحث نطاق تطبيق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره في المطلب الأول، وسنبين أيضاً حجّة الأمر الجزائي في الدعاوي المدنية والجزائية في المطلب الثاني.

المطلب الأول

نطاق تطبيق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره

الفرع الأول

تطبيق الأمر الجزائي من حيث الجرائم والعقوبات

نظم المشرّع الإماراتيّ الأمر الجزائيّ وفق نصوص المواد من 336 حتى 347 من المرسوم بقانون اتّحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتّحادي، وحرص على أن يضمن تلك المواد كل الضمانات والشروط اللازمة لإصدار الأمر الجزائيّ ضماناً لحسن تطبيقه، وحرصاً على حقّ المجتمع والمتهم على حدّ سواء، ونجد أنّ المشرّع الإماراتيّ قد منح النائب العام سلطة تحديد الجنب، والمخالفات التي يطبق فيها الأمر الجزائيّ، وهذا ما نصّت عليه المادة 337¹ من قانون الإجراءات الجزائية الاتّحادي، ويتّضح من النصّ السابق أنّ توقيع

1 نصت المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية الاتّحادي على أن:

(1) تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنب والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في
==

العقوبة بأمر جزائي غير جائز إلا في مواد الجench والمخالفات التي يحددها النائب العام، وبشرط ألا يكون القانون قد فرض لها عقوبة الحبس كعقوبة وجوبية، فلا يجوز إصدار الأمر الجزائي إلا إذا كانت الجُنحة المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مع الغرامة، أما في المخالفات فلا يجوز إصدار الأمر الجزائي إلا إذا كان معاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط¹، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة نقض أبوظبي أنه من المقرر أن قرار النائب العام بتطبيق الأمر الجزائي هو محض قرار إداري موجه لأعضاء النيابة العامة لتطبيقه على الأمر الجزائي، ولا يقيّد المحكمة عن تطبيق القانون أو يعطل تطبيقه، ولا يرقى الى مرتبة القانون حتى يحول دون تطبيقه، ومن ثمّ فإنّ ما يثيره دفاع المتهم بشأن التعيب على النيابة العامة لعدم إصدارها أمر جزائي يكون غير سديد².

==

الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي.

(2) يحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجench والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العمدة كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

1 محمد سمير، الإجراءات الجزائية الخاصة في التشريع الاماراتي، دار النهضة العلمية، الامارات، 2024، ص 35.

2 نقض أبوظبي 10 مارس سنة 2022، الطعن رقم 269 لسنة 2022 جزائي، نقض أبوظبي 20 ابريل لسنة 2021، الطعن رقم 310 لسنة 2021 جزائي، وقد رتب الحكم الأول على ذلك أنه لا يجوز النعي على النيابة العامة أنها لم تصدر الأمر الجزائي في جريمة منصوصة عليها في قرار النائب العام، كما جاء بالحكم الثاني أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد مخالفة الحكم لنص المادة 3/3 من القرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن الأمر الجزائي في خصوص مقدار الغرامة المقضي بها.

وأصدر النائب العام الاتحادي، القرارات أرقام 0182، 0183، 0184، 0185 لسنة 2022، بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي لتشمل أربعة قوانين جزائية وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للنيابة العامة لتبني نهج الأنهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات قضائية، عدلية، وقانونية مبتكرة رائدة تواكب الاتجاهات العالمية نحو العقوبات الرضائية، وتلبي احتياجات المجتمع وتعزز سيادة القانون، ووفقاً للقرارات التي تم إصدارها بالاتفاق مع النواب

==

أخرجت المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الجرائم المستثناة من تطبيق الأمر الجزائي حيث تنصّ على أنّه: يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائيّ الجرائم الآتية:

1. جرائم القصاص والديّات.
 2. الجرائم الماسّة بأمن الدولة ومصالحها.
 3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة الى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.
 4. الجرائم الواردة في الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
 5. الجرائم التي لم يجر القانون التّزول بالعقوبة المقرّرة لها.
 6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
- والجامع بين هذه الحالات يرى أنّها تشكل أهميّة خاصة في نظر المشرع لا يجوز معها إصدار الأمر الجزائيّ الذي يعد الغرض منه تبسيط الإجراءات، والاقتصاد في الوقت، والجهد، والنفقات.

ونجد أنّ المشرّع المصريّ قد حدد الجرائم التي تدخل في نطاق تطبيق الأمر الجزائيّ في المادة 325 مكرّر من قانون الإجراءات الجزائية المصريّ¹ للنيابة العامة أن تصدر

==

العموم في السلطات القضائية المحلية يتم تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في كل من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وقانون السير والمرور وتعديلاته، والرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتضمنت الجداول المرفقة بقرارات النائب العام (41) نوعاً من الجرائم يجوز من خلالها لأعضاء النيابة العامة إصدار الأوامر الجزائية فيها بتوقيع عقوبة الغرامة المحددة بالجداول المرفقة بهذه القرارات وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً، الجدير بالذكر أن العقوبة الصادرة بها الأمر الجزائي لا تعد سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار، صحيفة الاتحاد، 2 يونيو 2022.

1 نصت المادة 325 مكرر من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية

==

فيما الأمر الجزائي.

ونصّت المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية المصري¹ للقاضي أن يصدر الأمر الجزائي في الجنب التي لا يكون الحبس فيها وجوبياً.

الفرع الثاني

السلطة المختصة في إصدار الأمر الجزائي

السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي هي النيابة العامة، وفي ذلك نصّت المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة، وهو ذات الاتجاه الذي تنبّاه القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي لإمارة دبي، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الأمر الجزائي في رأس الخيمة قبل إلغائه بالقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار القضاء للأمر الجزائي في رأس الخيمة، حيث أصبح الاختصاص

==

المصري والمعدل وفق أحدث التعديلات: "لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوة أن يصدر الأمر الجزائي في الجنب التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنية فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على ألف جنية و العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجزائي وجوباً في المخالفات وفي الجنب المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة دينه، والتي لا يرى حفظها.

1 نصت المادة 323 من قانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية المصري والمعدل وفق أحدث التعديلات: "للنيابة العامة في مواد الجنب التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".

بإصدار الأمر الجزائي طبقاً لهذا القانون القاضي المختص بنظر الدعوى الجزائية¹.
وقد خوّلت المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يتجاوز نصف حدّها الأقصى، بالإضافة الى العقوبات التكميلية والرسوم.
وكذلك الشأن طبقاً للمادة الأولى من قانون إصدار القضاء للأمر الجزائي في إمارة رأس الخيمة، فللنيابة العامة أن تطلب من قاضي المحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره، وهذا الطلب بإصدار الأمر الجزائي من القاضي المختص يعد مقصوراً على النيابة العامة وحدها بوصفها سلطة الاتهام، وهي التي تقدر ظروف كل دعوى عند استعمال هذا النظام، ولذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من القاضي إصدار هذا الأمر، لأن له الحق أن يتقدم بإدعائه مطالباً بالتعويض- طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية المصري - حتى صدور الأمر الأمر الجزائي، فضلاً عن حقه في رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بعد صدوره².
وذهبت معظم التشريعات الإجرائية المقارنة الى جعل إصدار الأمر الجزائي من اختصاص قضاة الحكم، وتكون السلطة المختصة بطلب إصداره هي النيابة العامة، وتتمتع النيابة العامة بسلطة تقديرية واسعة تتمثل في النظر في تقديم هذا الطلب من عدمه، كذلك الأمر بالنسبة للقاضي، فهو غير ملزم بإجابة طلب النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي حيث يستطيع رفض إصداره وإعادة الدعوى للنيابة العامة³.

1 حميد جمعة الدرمني، دور النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجزائية دون محاكمة - دراسة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والقوانين الجزائية الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة الامارات العربية المتحدة، 2023، ص30.

2 حميد جمعة الدرمني، مرجع سابق، ص31.

3 مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم، الأمر الجزائي - دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري
==

ومن هذه التشريعات القانون الفرنسي، وتتم إجراءات النظر في الأمر الجزائي أمام المحكمة وفق إجراءات موجزة، وغالبا ما تعقد الجلسة في غرفة المداولة¹.

ويأخذ القانون المصري بهذا النظام طبقا للمادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية المصري، حيث تعطي النيابة العامة في مواد الجناح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة حسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات، وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء أو سماع مرافعة.

المطلب الثاني حجية الأمر الجزائي

إن أحد الأسباب الطبيعية في انقضاء الدعوى الجزائية، يتمثل في صدور حكم باتّ فيه²، سواء أكان هذا الحكم صادراً بالبراءة أم بالإدانة على النحو الذي تتحقق به العدالة الجزائية وتستقر معه المراكز القانونية للأفراد بحماية حقوق الأفراد وكفالة حرياتهم، إضافة الى استقرار المعاملات والأحكام القضائية، ومن ثم لا تعد حجية الأحكام الجزائية من الموضوعات المهمة في كافة القوانين الإجرائية، وهذه

==

والفرنسي طبقا لأحدث التعديلات المدخلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 296-297.

1 Reivhel, P.L. 1999. Comparative criminal justice system: A topical approach. Rentuc Hall. P>200-201.

2 عادل فضل حمد الطبيّاني، مرجع سابق، ص 24.

الحجية لا تقتصر على الأحكام التي تصدر وفقاً لإجراءات المحاكمات العادية، بل إنها تثبت أيضاً للأمر الجزائي الذي يُعدّ استثناءً على تلك الإجراءات على اعتبار أنّه قرار قضائي ذو طبيعة خاصّة يصدر من النيابة العامة.¹ ولذلك سنوضح في هذا المطلب حجية الأمر الجزائي على الدعاوي الجزائية في فرع الأول، وعلى الدعاوي المدنية في فرعه الثاني.

الفرع الأول حجية الأمر الجزائي على الدعوى الجزائية

إن القول بحجية الأمر الجزائي يتوقف على اكتساب هذا الأمر القوة التنفيذية¹ التي تؤكد على صحّة ما قضى له الأمر الصادر، وبذلك نصّت التشريعات التي أخذت بنظام الأمر الجزائي على أن القوة التنفيذية للأمر الجزائي تكون في حالتين، الأولى: عند عدم الاعتراض على الأمر الجزائي، والثانية: عند الاعتراض وعدم حضور جلسة المحاكمة، وتطبيقاً لذلك فقد نصّت المادة 343 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 على: "يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم، وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين: 1- تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه. 2- فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي." وبذلك يكون للأمر الجزائي حجية الأحكام النهائية التي تستقر معها الأوضاع القانونية طبقاً لما انتهى إليه الحكم الجزائي، وذلك باكتساب الأمر الجزائي قوة الأمر

1 تعرف القوة التنفيذية للأمر الجزائي بأنها "صلاحية الأمر أن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة على من قضى عليه بها، وهي تتمثل بالطابع الإيجابي وتستند الى فكرة سقوط المراكز الإجرائية عبر مرحلة معينة تمكينا للاستقرار في جهاز القضاء، ويكتسب الأمر الجزائي قوته التنفيذية من خلال صيرورته باتاً". د. جمال إبراهيم عبدالحسين، الأمر الجزائي و مجالات تطبيقه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص: 228.

المقضيّ به بجانبها السلبيّ والإيجابيّ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الدفع بهذه الحجية من النّظام العام، على النحو الذي يكون فيه للمحكمة أن تعترض لهذه الحجية من تلقاء نفسها، ولو لم يثرها الخصوم أمامها¹.

ويتمثل الجانب السلبيّ لقوة الأمر المقضي به بانقضاء الدعوى الجزائية، وما يترتب على ذلك من اعتبار الأمر الجزائي حجة على القضاء بصفة عامة، وحجة على أطراف الدّعى الجزائية كافة، الذين لا يكون لهم إعادة طرح موضوع الدّعى من جديد أمام القضاء، والذي يجب عليه أن يقضي بهد جواز النظر في الدّعى لسابقة الفصل فيها²، أما الجانب الإيجابيّ فهو يتمثل في حقيقة ما يقضي به الحكم وصحته، من حيث حدوث الواقعة ووصفها القانوني وإدانة المتهم بارتكابها، على النحو الذي يكون فيه الحكم الباتّ كما عبّرت محكمة النقض المصرية³.

ونصت المادة 342⁴ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنّ قواعد

1 جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص 234.

2 عادل فضل حمد الظبياني، مرجع سابق، ص 25.

3 أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 329، جمال إبراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه، مرجع سابق، ص 232.

4 نصت المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن: "1- للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانته به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون. 2- فإذا تعدد المتهمون، واعتراض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعتراض دون باقي المتهمين. 3- ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور إلى لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له. 4- وفي جميع الأحوال لا تنقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعارض عليه."

الاعتراض على الأمر الجزائي أثار جدلاً حول طبيعة الاعتراض على الأمر، فاعتبره البعض بمثابة طعن في الأمر، واعتبره البعض الآخر مجرد إعلان لرغبة المعارض في أن تجري المحاكمة بالطريق العادي بغير أن تعتبر هذه الرغبة بمثابة طريق من طرق الطعن، ويرجح الرأي الثاني لاتفاقه مع طبيعة الأمر الجزائي¹.

ونصت المادة 343 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي: "يصح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين: 1- تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه. 2- فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.

يستنتج من النص السابق على أن الأمر الجزائي يصبح نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض كما نصت المادة سالف الذكر، فإذا لم يصل الاعتراض على الأمر الجزائي بالكيفية المبينة في القانون، أصبح الأمر بمثابة حكم نهائي، وتقضي به الدعوى الجزائية فلا تجوز إقامتها عن ذات الفعل، ويكون واجب التنفيذ، وهو في ذلك يتماثل مع الحكم الصادر بالإدانة، وبناء عليه إذا قدم من صدر ضده الأمر الى المحكمة لمحاكمته عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر كله يقضي بها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ويكفي أن تكون الواقعة واحدة، حتى ولو كان الوصف الذي قدم به من جديد أشد من الوصف الذي صدر بشأنه الأمر، أما إذا كانت الواقعة جديدة مختلفة في أحد عناصرها المادية، كما في حال التعدد المادي في الجرائم، فإن صدور أمر بالنسبة لإحدى الجرائم لا يحول دون محاكمته عن الجرائم الأخرى، فالأمر في هذا يتساوى مع الحكم الصادر بالإدانة².

1 محمد على سويلم، قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة معلقا عليه بأقوال الفقه وأحكام القضاء، ج2، دار النهضة العملية، الامارات، الطبعة الأولى، 2024، 555.

2 محمد على سويلم، مرجع سابق، ص 557-558.

الفرع الثاني حجية الأمر الجزائي أمام الدعاوي المدنية

القاعدة العامة التي تقضي بأن الأحكام الجزائية الفاضلة في موضوع الدعوى، سواء بالإدانة أو بالبراءة، تكون لها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية على النحو الذي تكون فيه للأحكام الجزائية حُجّة على الدعاوي المدنية فيما لم تفصل فيه المحكمة المدنية بحكم باتّ، أما فيما يخص حُجّة الأمر الجزائي، فإن الأمر الجزائي يصبح نهائياً وواجب التنفيذ فإنّه يجوز قوة الأمر المقضي به قياساً على حجة الأحكام الجزائية¹.

فقد نصّت المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على: "1- لا يحول الادّعاء بالحق المدنيّ دون إصدار الأمر الجزائيّ، وللمدعي بالحق المدنيّ اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه. 2- لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حُجّة أمام المحاكم المدنية.

خلافًا لقانون الإجراءات الجزائية المصري الذي أوجب أن يتضمّن الأمر الجزائيّ الفصل في الدعوى المدنية، فإن المشرّع الاماراتي لم يجرز أن يتضمن الأمر الجزائيّ الفصل في هذه الدعاوي، طبقاً للمادة 1/344 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يحول الادعاء بالحق المدنيّ دون إصدار الأمر الجزائيّ، وللمدعي بالحق المدنيّ اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه، ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدّعوى الجزائية حُجّة أمام المحاكم المدنية، وكما أنّه طبقاً للمادة 11 من قانون الأمر الجزائيّ في إمارة دبي² لا يحول الادّعاء بالحق المدنيّ دون إصدار الأمر الجزائيّ،

1 عادل فضل حمد الظبياني، مرجع سابق، ص 26.

2 نصت المادة 11 من قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي لإمارة دبي على أن: لا يحول الادعاء بالحق المدنيّ دون إصدار الأمر الجزائيّ، وللمدعي بالحق المدنيّ اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.

وللمدعي بالحقّ المدنية اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه، وكذلك الشأن طبقاً للمادة التاسعة من قانون إصدار القضاة للأمر الجزائي في إمارة رأس الخيمة، فلا يحول الادّعاء بالحقوق المدنية دون إصدار القاضي للأمر الجزائي والمدعي بالحقوق المدنية اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.

وهذا أمر يتّفق مع تبسيط الإجراءات الجزائية لأنّ الدّعوى المدنية تحتاج الفصل فيها البحث عن الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وإثبات ذلك من قبل المدعي بالحقوق المدنية، وهذا أمر لا يتفق مع الأمر الجزائي الذي يصدر بناءً على ما توافر من أدلة على ارتكاب الجريمة ومسؤولية الجاني عنها دون مراعاة بل ودون حضور المتهم، مما يحتاج الى تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء إصدار الأمر الجزائي¹.

ولا ضرر على المدعي بالحقوق المدنية لذلك، لأنّ الأمر الجزائي فيما فصل فيه من موضوع الدعوى الجزائية لا حُجّة له أمام المحاكم المدنية وفق المادة 2/344 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والمادة 9 من قانون إصدار القضاة للأمر الجزائي في إمارة رأس الخيمة²

1 طارق بن دخين المطروشي، الأمر الجزائي في التشريع الاماراتي، دار الحافظ للنشر، الامارات، 2023، ص 207-208.

2 نصت المادة 9 من القانون المحلي لإمارة رأس الخيمة رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار القضاء للأمر الجزائي على أنه: لا يحول الادعاء بالحقوق المدنية دون إصدار القاضي الأمر الجزائي، وللمدعي بالحقوق المدنية اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه، ولا يكون لما قضى به الأمر حجية أمام هذه المحكمة.

الخاتمة

جاء المشرع الإماراتي بنظام جديد للعدالة الجزائية وهو الأمر الجزائي، ونظم المشرع الإماراتي الأمر الجزائي وفق نصوص المواد من 336 حتى 347 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وحرص على أن يضمن تلك المواد كل الضمانات والشروط اللازمة لإصدار الأمر الجزائي ضماناً لحسن تطبيقه، وحرصاً على حق المجتمع، والمتهم على حد سواء، وبالتالي وضع القانون لائحة للعقوبات بالغرامات المختلفة في حالة تطبيق الأمر الجزائي.

فالمشرع الإماراتي من جهة أكد على هذه الخاصية في المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصّ على أن لعضو النيابة الذي يصدر قراراً بتحديد من النائب العام من جرائم الجنب والمخالفات التي تطبق عليها الأحكام المادة أن يصدر أمراً جزائياً للمتهم على ارتكابة الجريمة، وذلك يتوقع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لايجوز نصف حدّها الأقصى، بالاضافة العقوبات التكميلية والرسوم، وهذا يتفق مع أحكام التشريعات الفرنسية لعام 1995 لمواد 534 ، 535 ، 536 ، 537 ، ويتفق معهم المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته في 5 سبتمبر 2020، وآخرها قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثمّ نرى أنّ استخدام المشرع لعبارة لعضو النيابة يكون قد أكد على الطابع الجوزائي لهذا النظام في صفة الالتزامية عنه.

وحدّد المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي السلطة المختصة في إصدار الأمر الجزائي وهي النيابة العامة، وبينّا في هذه الدراسة حُجّة الأمر الجزائي في الدعاوي الجزائية والدعاوي المدنية.

واستخلص البحث عدة نتائج، ومنها:

1. أهمية الأمر الجزائي كأحد مسرّعات بدائل الفصل في الدّعوي الجزائية، وعدم التعارض مع المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية.
2. يعكس الأمر الجزائي أثرًا إيجابيًا على الفصل في العديد من القضايا التي يتم تحريكها من قبل النيابة العامة باعتبارها الحق العام الذي يمثل المجتمع، كذلك تعكس أثرها إيجابيًا على تخفيف العبء على القضاء فيما يتعلق بالقضايا البسيطة.
3. سائر المشرّع الإماراتي أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة التي طبقت نظام الأمر الجزائي الذي يستند الى تبسيط واختصار الإجراءات في بعض القضايا البسيطة، ولا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية وعليه أحدث مجموعة تعديلات تشريعية بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 38 لسنة 2022.
4. يتميز نظام الأمر الجزائي بأنه ذو طابع قضائي مؤداه سرعة الفصل في القضايا، وعدم تأجيلها وتوفير النفقات، وهو لا تعارض مع المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية.

ويمكن أن نصل الى توصية فيما يتعلق بالنظام القانوني للأمر الجزائي:

1. نوصي المشرّع بتمكين القاضي الجزائي بإصدار الأمر الجزائي في بعض الحالات التي ينصّ عليها قانون الإجراءات الجزائية.

المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

1- الكتب

- أ. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
- ب. أشرف عبد الستار عبد الحميد عيسى، بدائل الدعوى الجزائية في الجرائم شبه الجزائية - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 2022.
- ت. جلال ثروت، الاجراءات الجزائية والخصومة الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2002.
- ث. جمال الحيدري، دراسات قانونية جزائية، ج2، مكتبة السهري، بيروت، 2017.
- ج. جمال ابراهيم عبد المحسن، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.
- ح. حسين بن على بن سالم السناني، الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية، مكتبة الدراسات العربية، سلطنة عمان، 2023.
- خ. خالد منير حسن شعير، الأمر الجزائي دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
- د. رجب احمد الحساني، نظم الأمر الجزائي للقانون الاجراءات الجزئية الاماراتية، شرطة دبي، 2016.
- ذ. سالم عبد المنعم الشيباني، الحماية الجزائية للحق في اصل البراءة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
- ر. طارق احمد جاسم الراشد، بدائل الدعوي الجزائية التقليدية كمسرعات في

- تحقيق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة للعدالة الناجزة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021.
- ز. طارق بن دخين المطروشي، الأمر الجزائي في التشريع الاماراتي، دار الحافظ للنشر، الامارات، 2023.
- س. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تاصيل الاجراءات الجزائية ، دار الهدي للمطبوعات الاسكندرية ، 2002.
- ش. عدنان محمد جميل، التبسيط في اجراءات الدعوى الجزائية - دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018.
- ص. فخري عبد الرزاق، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دار السنهوري، بيروت، 2016.
- ض. على رجب احمد الحساني، نظم الأمر الجزائي للقانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، شرطة دبي، 2016.
- ط. مأمون محمد سلامة ، قانون الاجراءات الجزائية، معلق عليها بالفقه والاحكام القانونية الصادرة من محكمة النقض، ج2، دار سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
- ظ. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجزائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، 2000.
- ع. محمد السعيد عبد الفتاح، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، دار الافاق، عمان، 2018.
- غ. محمد السعيد عبد الفتاح، شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة القانون 38 لسنة 2022، الطبعة الأولى، دار الافاق، الشارقة، 2024.

ف. محمد مدحت عبد العزيز الأمر الجزائي- دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقاً لاحداث التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 174 لسنة 98 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

ق. محمد سمير، الإجراءات الجزائية الخاصة في التشريع الاماراتي، الطبعة الأولى، دار النهضة العلمية، الامارات، 2024.

ك. محمد شلال العاني، عبد الاله النوايسة، شرح قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي في ضوء احدث التعديلات التشريعية، دار الافاق، الشارقة، 2022.

ل. محمد شلال العناني، عبد الاله النوايسة، شرح قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022، الطبعة الرابعة، دار الافاق، الشارقة، 2024.

م. محمد على سويلم، قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة معلقا عليه بأقوال الفقه وأحكام القضاء، ج2، الطبعة الأولى، دار النهضة العلمية، دبي، 2024.

2- البحوث العلمية المنشورة

أ. أحمد عبد الحليم شاكر، الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي - دراسة مقارنة، مجلة الأمن والقانون، العدد1، أكاديمية شرطة دبي، 2020.

ب. أحمد سيف سعد الهاجري ، احكام الجزائية في التشريع الجزائي في التشريع الاماراتي - دراسة تحليله ، كلية القانون ، جامعة الشارقة ، المجلد 11 العدد 84 يونيو 2023.

ت. عادل فضل حمد الظبياني، الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي، مجلة الدراسات القضائية، وزارة العدل، الامارات، 2022.

- ث. غيث غانم السويدي، الأمر الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي - دراسة مقارنة، مجلة الأمن والقانون، العدد2، أكاديمية شرطة دبي، 2020.
- ج. خالد محمد الحمادي، زبيدة جاسم، محمد المازمي، الأمر الجزائري كبديل للدعوى الجزائية في قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي -دراسة مقارنة، المجلة القانونية، المجلد 17، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، 2023.
- ح. دريد وليد نزال، الأمر الجزائري وانهاء الدعوى الجزائية - دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، العدد 2، كلية القانون، جامعة بغداد، 2022.
- خ. فاطمة عبيد الشامسي، الأمر الجزائري كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعاوي الجزائية في التشريع الاماراتي والمصري، مجلة جامعة الشارقة للقانون القانونية، جامعة الشارقة، المجلد21، العدد2، 2024.

3- الرسائل الجامعية

- أ. حميد جمعة الدرمني، دور النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجزائية دون محاكمة - دراسة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والقوانين الجزائية الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة الامارات العربية المتحدة، 2023.
- ب. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2016.

4- الأحكام القضائية

- أ. المحكمة الاتحادية العليا23 فبراير سنة 2021، الطعن رقم 1280 لسنة 2020 جزائي.
- ب. نقض أبوظبي 10 مارس سنة 2022، الطعن رقم 269 لسنة 2022 جزائي.

ت. نقض أبوظبي 20 ابريل لسنة 2021، الطعن رقم 310 لسنة 2021 جزائي.

5- القوانين والمراسيم والقرارات

أ. قانون الإجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022.

ب. قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي لإمارة دبي.

ت. قرار النائب العام لإمارة رأس الخيمة رقم 39 لسنة 2019 بشأن تطبيق الأمر الجزائي.

ث. المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية.

ج. قانون الإجراءات الجزائية المصري رقم 150 لسنة 1950 آخر تعديل للقانون 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020.

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

1. La rapidité de l'instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995 p 213.
2. La rapidité de l'instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1972 p 213 article 542-528.
3. La rapidité de l'instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995 article 213.
4. Article 525، Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2، Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
5. Article 527، Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 76 ، Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former

opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

6. Reivhel, P.L.1999. Comparative criminal justice system: A topical approach. Rrentuc Hall. P.200-201.
7. Desde "M": L'evaluation Des Experiences de mediation entre delinquents et victims, l'exemple britannique , R. S. C, 1993, p. 46